

fosse il tuo portafoglio privato, prelevando denaro per spese personali senza giustificazione: così facendo “abbatti il muro” tu stesso e dai adito al fisco o ai creditori di sostenere che la società è una tua mera alter ego (col rischio di *far cadere* la responsabilità limitata in tribunale). Serve quindi una contabilità chiara e trasparente, documentando bene che le spese aziendali sono aziendali e quelle personali restano personali. Finché **operi correttamente**, nessun'altra forma giuridica ti dà la sicurezza patrimoniale di una SRL. È come avere un'**armatura**: tu continui a combattere sul mercato, ma il tuo patrimonio personale indossa la corazza protettiva della società.

Certo, ci sono eccezioni da considerare: se per ottenere un prestito importante hai firmato garanzie personali (fideiussioni) alla banca, allora hai “bucato” volontariamente lo scudo, impegnando i tuoi beni privati per ottenere credito – in quel caso la banca potrà rivalersi su di te anche se hai una SRL, perché glielo hai permesso firmando. Oppure se compi atti illeciti o fraudolenti usando la società come copertura, la legge prevede che ne rispondi personalmente (giustamente, aggiungerei). Ma al di là di queste situazioni particolari, la regola è chiara: **con la SRL il tuo patrimonio personale è di fatto intoccabile** dalle vicende aziendali quotidiane. Dormi sonni molto più tranquilli, sapendo che un errore commerciale o un imprevisto non ti costringerà a perdere i beni di una vita.

Focus 2 – Risparmio fiscale concreto

Parliamo di **soldi veri** adesso: quanto può farti risparmiare, in termini di tasse e contributi, una SRL rispetto a restare ditta individuale? Vediamo

un confronto reale con dei numeri semplificati per capire l'ordine di grandezza del risparmio fiscale.

Caso 1: Ditta individuale. Supponiamo che tu abbia un utile (guadagno netto prima delle tasse) di **80.000 €** come imprenditore individuale. Su questi 80.000 €, dovrai pagare l'IRPEF con le relative addizionali regionale e comunale: in totale circa **27.000 €** (frutto dell'applicazione delle varie aliquote progressive che arrivano fino al 41% su parte dell'importo, più le percentuali aggiuntive locali). A questi si aggiungono i contributi previdenziali **INPS**, che per un reddito del genere si aggirano intorno ai **18.000 €** (aliquota del ~24% per gli artigiani/commercianti, applicata quasi sull'intero utile). Sommando imposte e contributi, il “prelievo” totale sale a circa **45.000 €**. In tasca, a te restano più o meno **35.000 € netti** di quei 80.000 guadagnati. Quindi più della **metà** dei tuoi profitti se ne va in tasse e contributi.

Caso 2: SRL. Consideriamo ora la stessa situazione – 80.000 € di utile – ma nell'ipotesi che la tua attività sia esercitata tramite una SRL di cui sei socio e amministratore. La SRL, come detto, paga l'IRES al 24% sull'utile: quindi su 80.000 € di utili societari verserà **19.200 €** di imposta allo Stato. Rimangono circa 60.800 € all'interno della società. A questo punto, tu come amministratore potresti attribuirti un compenso per il lavoro svolto: diciamo che decidi di ricevere uno **stipendio da amministratore** tale da ottimizzare i contributi (ipotizziamo, per semplificare, un compenso su cui l'INPS dovuto sia intorno ai **12.000 €**). Questi 12.000 € di contributi magari comprendono sia la quota a tuo carico che quella a carico della società – dettaglio tecnico che comunque incide sul totale. Resta poi una parte di utile che può essere distribuita a

te come **dividendo**. I dividendi percepiti da persone fisiche, attualmente, scontano una tassazione del 26% a titolo di imposta sostitutiva (quindi niente scaglioni IRPEF). Se ad esempio distribuisce dividendi per 30.000 € (parte dell'utile residuo dopo il tuo stipendio), pagherai circa 7.800 € di imposta su quei dividendi. Facciamo i conti totali: IRES 19.200 € + contributi 12.000 € + imposta sui dividendi ~7.800 € = circa **39.000 €** di prelievo complessivo. Ti rimangono in mano circa **41.000 € netti**. (Questi valori possono variare a seconda di come suddividi esattamente tra stipendio e dividendi, ma il succo è che hai margine per *ottimizzare*.)

Nel nostro esempio, passando da ditta individuale a SRL, potresti ottenere **14.000 €** in più all'anno (41.000 € contro 27.000 € di reddito netto personale, calcolando lo scenario precedente). Anche usando l'ipotesi più prudente riportata nel testo originale, si stimava un netto di ~49.000 € in SRL contro ~35.000 € come ditta individuale: **circa 14.000 € all'anno di differenza a favore della SRL**. In **5 anni** sono **70.000 € risparmiati**. Stiamo parlando di decine di migliaia di euro che **rimangono a te** invece di finire nelle casse dello Stato. Soldi che puoi reinvestire nella tua azienda, mettere da parte per la famiglia, o utilizzare come preferisci. E tutto questo **legalmente**, senza alcuna evasione o rischio: semplicemente *strutturando* in modo diverso la tua impresa. Ti rendi conto? La forma giuridica giusta ti permette di pagare il **giusto** di imposte, anziché pagare il massimo possibile senza accorgertene. È così che gli imprenditori consapevoli giocano la partita fiscale: sfruttando le regole a proprio vantaggio, in maniera lecita, grazie alla struttura societaria.

Focus 3 – Strumenti di ottimizzazione avanzata

Un altro enorme vantaggio di avere una società di capitali come la SRL è l'accesso a una serie di **strumenti di ottimizzazione fiscale** e gestione del reddito **preclusi** alle imprese individuali. In pratica, con la SRL si apre una "cassetta degli attrezzi" piena di soluzioni intelligenti per **ridurre il carico fiscale** e allo stesso tempo **aumentare il benessere tuo e dei tuoi collaboratori**. Eccone alcune, con esempi pratici:

- ❖ **Fringe benefit esentasse:** la SRL può offrire ai propri amministratori o dipendenti dei benefit in natura (cioè beni o servizi) che entro certi limiti di importo **non vengono tassati** per chi li riceve. Ad esempio, l'azienda può darti un'**automobile aziendale** ad uso promiscuo (che usi sia per lavoro che per la vita privata): la società sostiene i costi dell'auto (leasing, carburante, manutenzione) e li deduce come spesa, mentre a te viene attribuito un valore convenzionale tassato in modo molto agevolato (spesso importi bassi rispetto al valore reale del benefit, e comunque con possibilità di restare entro soglie di esenzione). Altri fringe benefit possono essere **buoni acquisto** spendibili in supermercati o negozi, **smartphone aziendale**, computer, alloggio aziendale, ecc. Tutte cose che, se dovessi pagarle col tuo reddito netto da persona fisica, ti costerebbero molto di più (perché devi guadagnare quasi il doppio per poterti permettere quella spesa dopo le tasse); farle pagare all'azienda, invece, ti permette di godere del beneficio **senza carichi fiscali** personali o quasi.

- ❖ **Welfare aziendale personalizzato:** ormai molte imprese adottano piani di welfare aziendale, e anche tu come amministratore/socio puoi beneficiarne. La legge permette alla società di erogare una serie di utilità ai dipendenti (e agli amministratori considerati assimilati ai dipendenti) che **non concorrono a formare reddito** per chi le riceve. Ad esempio, la tua SRL potrebbe rimborsarti le **rette dell'asilo nido** dei figli, o i **campi estivi**, o corsi di formazione extra-lavorativa, oppure potrebbe stipulare convenzioni per attività sportive, viaggi, servizi di assistenza familiari. Tutte queste spese per la società sono **deducibili** (quindi riducono il suo utile tassabile) ma per te non sono tassate. In pratica l'azienda spende 100, deduce 100, e tu ricevi un valore di 100 senza pagare tasse su quel valore. Un guadagno secco per entrambi. Ovviamente ci sono regolamenti da rispettare e piani formalizzati di welfare da adottare, ma una buona consulenza può implementare il tutto in modo efficace e compliant.
- ❖ **Rimborsi spese a piè di lista:** se viaggi o ti sposti per lavoro, con una SRL puoi farti rimborsare le spese sostenute (trasporti, vitto, alloggio) **in esenzione d'imposta**, purché siano adeguatamente documentate e inerenti all'attività. Ad esempio, fai un viaggio di tre giorni per incontrare un fornitore all'estero: il volo, l'hotel, i pasti – la società può rimborsarti tutto, dedurre questi costi, e tu non ci paghi su né tasse né contributi (perché è come se l'azienda avesse direttamente pagato le spese di trasferta, e tu non hai percepito un reddito, hai solo evitato di rimetterci di tasca tua). Con la ditta individuale, invece, quelle spese spesso finirebbero

per essere pagate con il tuo denaro già tassato, oppure dedotte solo in parte con molte limitazioni.

- ❖ **Polizze assicurative deducibili:** la SRL può stipulare polizze assicurative a beneficio tuo o dei tuoi collaboratori (polizze sanitarie, polizze vita, polizze infortuni) e dedurre i costi entro certi limiti. Ad esempio, far pagare all'azienda una polizza sanitaria integrativa per te e la tua famiglia: la società scarica il costo, e per te quel "beneficio" non è tassato (entro i limiti previsti per i dipendenti, che includono anche gli amministratori). Così ottieni coperture assicurative importanti pagandole in **euro ante-imposte** invece che con il tuo reddito netto.
- ❖ **Fondi pensione complementari aziendali:** analogamente, la SRL può versare contributi a un fondo pensione integrativo a tuo favore (o a favore dei dipendenti) e quei versamenti sono **deducibili** per la società. Per la persona fisica che ne beneficia, fino a un certo importo annuo (circa 5.164 € attualmente) quei contributi sono deducibili dal reddito o comunque non tassati. Significa che stai accumulando una pensione integrativa facendola pagare all'azienda, riducendo l'utile tassabile di quest'ultima, e senza che quei soldi subiscano tassazione immediata per te. Un altro bel vantaggio che come ditta individuale non avresti (li i versamenti a una pensione integrativa li fai con soldi tuoi dopo le tasse, al massimo detraendo qualcosa dall'IRPEF, ma scenario molto meno efficiente).

❖ **Assegnazioni agevolate di beni aziendali:** questa è una strategia più avanzata e legata anche a opportunità normative che si aprono di tanto in tanto. In sostanza, se la tua società possiede **beni** (ad esempio un immobile, un'auto di un certo valore, macchinari, o altri beni patrimoniali) e vuoi **intestarli a te** personalmente o ai soci, esistono delle procedure di *assegnazione ai soci* che in certi periodi sono tassate in modo ridotto grazie a leggi agevolative temporanee. In generale, già il fatto di *poter* valutare un'operazione del genere è un'opportunità: significa che puoi spostare asset dal perimetro societario a quello personale in maniera efficiente se le condizioni lo consigliano. Ad esempio, qualche anno fa (e nuovamente recentemente) è stata concessa la possibilità di assegnare immobili ai soci con una tassazione sostitutiva dell'8% sul valore invece di dover pagare le imposte ordinarie ben più alte: un'opportunità che solo chi ha un'immobiliare o comunque una società proprietaria di immobili poteva cogliere. Una ditta individuale questo *gioco* non lo può fare, perché non c'è separazione tra te e l'azienda e quindi non esiste neanche il concetto di assegnare il bene "a te stesso".

In sintesi, la SRL è come un coltellino svizzero pieno di strumenti e agevolazioni che ti permettono di **ottimizzare al centesimo** la gestione del denaro. Tutto quello che ho elencato sopra è **perfettamente legale** – sono norme scritte a beneficio delle imprese, pensate per favorire chi investe e produce reddito. Ma se rimani una **persona fisica** agli occhi del fisco, **non hai accesso** a quasi nessuno di questi vantaggi. È un po' come stare davanti a un banchetto imbandito e non poter assaggiare nulla: vedi gli altri

imprenditori che sfruttano benefit, auto aziendali, ecc., mentre tu, con la tua partita IVA personale, non puoi fare altro che pagare e tacere. Ecco perché la SRL non è solo una questione di tasse più basse, ma di **opportunità** in senso lato.

Focus 4 – Pianificazione a lungo termine

Uno degli aspetti più entusiasmanti (e spesso sottovalutati) dell'avere una SRL è che inizi davvero a **pensare in grande** e a lungo termine. Con la SRL puoi gettare le basi per costruire qualcosa che vada oltre il presente, che tenga conto del futuro tuo, della tua famiglia, magari delle generazioni successive, e delle possibilità di espansione del tuo business. Ecco come una SRL ti apre scenari di **pianificazione a lungo termine** impensabili per una ditta individuale:

❖ **Creare una holding:** La SRL può essere il primo tassello di una struttura societaria più ampia, ovvero una holding. Una *holding* è una società (spesso anch'essa una SRL o una SpA) che detiene partecipazioni in altre società. Immagina di avere la tua SRL operativa già avviata e profittevole: potresti costituire sopra di essa una società holding che ne detiene le quote. Perché farlo? Perché i dividendi che la SRL operativa distribuirebbe alla holding sarebbero **quasi esentasse** (grazie al regime della **Participation Exemption**, in base al quale le società pagano le tasse solo su una piccola percentuale – il 5% – dei dividendi ricevuti da altre società partecipate, rendendo di fatto esente il restante 95%). Significa, ad esempio, che se la tua SRL produce 100.000 € di utili, li tassa al 24%, poi può distribuire ~76.000

€ di dividendi netti alla holding, e quest'ultima pagherà tasse solo su 3.800 € (il 5% di 76k) di quei dividendi, ossia circa 912 € di IRES. Il resto rimane nelle casse della holding **libero da ulteriori imposte**. Questo capitale quasi "pulito" a livello di holding potrai poi decidere come impiegarlo: reinvestirlo in nuove attività, utilizzarlo per acquistare immobili o altri beni, finanziare progetti a lungo termine, il tutto **senza far scattare ulteriori tassazioni**. È un meccanismo potente per **far crescere un gruppo** e accumulare valore reinvestendo gli utili in modo efficiente.

- ❖ **Gestire in sicurezza immobili, partecipazioni e investimenti:** Una holding può anche essere utilizzata come **cassaforte** per detenere beni e investimenti in modo più sicuro. Ad esempio, potresti far sì che sia la holding (e non la società operativa esposta al rischio commerciale) a possedere l'immobile dove hai l'attività, oppure a detenere partecipazioni in altre aziende o in start-up in cui investi. In questo modo, se la tua società operativa dovesse incorrere in difficoltà o addirittura fallire, gli **immobili e gli asset** rimangono protetti nella holding, lontani dalle grinfie dei creditori della società operativa. Allo stesso modo, se hai liquidità da investire in strumenti finanziari o altri progetti, farlo tramite la holding è più saggio: la holding non fa attività rischiose, quindi il patrimonio investito lì è al riparo da qualunque problema operativo. In breve, separi il **rischio d'impresa** (confinato nelle società operative) dalla **ricchezza accumulata** (custodita nella holding). Questa separazione ti dà una robustezza patrimoniale incredibile: il castello può perdere una torre (una società

operativa può andare male) senza che venga giù l'intera fortezza (il patrimonio nella holding resta intatto).

- ❖ **Pianificare successioni e passaggi generazionali:** Se il tuo sogno è costruire qualcosa che duri oltre la tua persona, magari coinvolgendo i figli in futuro o lasciando loro un'eredità imprenditoriale, la SRL (e ancor di più la holding) è uno strumento fondamentale. Con una o più società, hai *quote societarie* che puoi distribuire, trasferire, vincolare, su cui puoi apporre clausole. Ad esempio, potresti gradualmente **intestare piccole percentuali** della società ai tuoi figli man mano che crescono, per coinvolgerli e farli partecipare agli utili (magari con **quote senza diritto di voto** finché non avranno l'esperienza per decidere). Oppure, tramite la holding, potresti lasciare ai tuoi eredi direttamente le partecipazioni della holding stessa, in modo che controllino tutto il gruppo con un solo passaggio ereditario invece di dover mettere mano a tante singole aziende o beni. Questo semplifica enormemente la successione: pensaci, è più facile lasciare in eredità un'unica scatola (la holding con dentro tutto) che cento oggetti sparsi (le varie attività, immobili, partecipazioni intestate a te). Ci sono anche vantaggi fiscali potenziali: con una pianificazione oculata e magari strumenti come i *patti di famiglia*, puoi evitare che gli eredi debbano pagare imposte di successione su valori aziendali molto alti (oggi le imposte di successione in Italia sono basse, ma in futuro chissà). Insomma, la struttura societaria ti consente di **disegnare il futuro**

della tua impresa ben oltre la tua presenza attiva, assicurando continuità e proteggendo il valore creato.

- ❖ **Gestione flessibile degli utili nel tempo:** Come accennato, in una società non sei obbligato a distribuire gli utili ogni anno. Puoi trattenerli in azienda per autofinanziare la crescita, oppure distribuirli parzialmente quando ti serve. Questa flessibilità significa anche poter scegliere *quando* pagare certe tasse. Ad esempio, potresti decidere di accumulare utili per qualche anno all'interno della società (tassandoli al 24% IRES) e distribuirli a te come dividendo solo in un secondo momento, magari quando hai cessato altre attività o sei in un anno a basso reddito personale, così che quei dividendi ti pesino meno (tanto pagheresti comunque il 26% fisso, indipendentemente dal tuo reddito complessivo, ma puoi pianificare l'uscita di cassa quando ti è più favorevole). In alternativa, potresti usare gli utili accumulati per aprire una seconda attività, diversificando le fonti di reddito. **La SRL ti dà tempo e opzioni**, mentre la ditta individuale è un meccanismo "anno per anno" in cui l'utile di un anno è tassato e fine della storia.

Insomma, la SRL è **l'inizio della strategia, non il punto di arrivo**. Costituire una società di capitali non è la fine del percorso, ma la base su cui puoi costruire **un'impresa che dura nel tempo**, che protegge il valore creato e che moltiplica le opportunità man mano che cresci. È come passare da una bicicletta a una macchina: con la bici (ditta individuale) ti muovi, ma lentamente e faticando; con l'auto (SRL) hai un motore che ti permette di andare più lontano, più veloce e portare con te più carico. E

se un domani vorrai un camion (una holding con più società), avrai già la patente giusta e le fondamenta pronte per guidarlo.

3.5 Quando conviene aprire una SRL?

A questo punto potrebbe sorgerti spontanea una domanda: *"Ho capito i vantaggi della SRL, ma quando dovrei fare il passo? Fin da subito, o c'è un momento giusto?"* La risposta è: **dipende dalla tua situazione**, ma ci sono alcuni momenti chiave in cui **conviene** davvero aprire una SRL (o trasformare la tua attività in società, se sei partito come ditta individuale). Non sempre conviene partire da zero con una SRL — ad esempio, se stai testando un'attività nuova e pensi di fare pochi spiccioli all'inizio, la ditta individuale può andare bene temporaneamente. Ma **appena** l'attività prende quota, devi essere pronto a fare l'upgrade. Ecco i casi in cui la SRL diventa il tuo **prossimo passo naturale**:

- ❖ **Hai superato 40.000–50.000 € di utile annuo:** Come già sottolineato, sopra questa soglia di utili le tasse come persona fisica diventano *molto* onerose. Stai regalando soldi al fisco che potresti risparmiare con una SRL. Se i tuoi guadagni stabili superano quella fascia, ogni mese che passa in cui resti ditta individuale stai perdendo opportunità di risparmio fiscale. È ora di fare due conti e valutare seriamente la costituzione di una società.
- ❖ **Vuoi costruire un brand, non solo "fare fatturato":** Questo è un aspetto concettuale ma importante. Aprire una SRL significa anche dare un'identità *separata* al tuo business, creargli un nome

(Ragione Sociale) distinto dal tuo. Se il tuo obiettivo non è solo portare a casa lo stipendio, ma costruire un marchio riconoscibile, un'azienda che abbia vita propria e magari un giorno valga qualcosa indipendentemente da te, allora la SRL è la forma giusta. Ti permette anche di accogliere soci, investitori, di presentarti sul mercato con un "brand aziendale" e non come singolo individuo. Se senti che la tua attività sta diventando *grande* e merita un'identità autonoma, la SRL è la scelta da fare.

- ❖ **Vuoi proteggere te e la tua famiglia da rischi aziendali:** Questo fattore emotivo è spesso quello che convince definitivamente molti imprenditori. Quando inizi a chiederti *"E se succede qualcosa di brutto al business? Cosa succede ai miei beni?"*, significa che stai acquisendo la consapevolezza del rischio. Soprattutto se hai famiglia, figli, una casa di proprietà, è naturale volerli tutelare dalle avventure imprenditoriali. Non vuoi che un rovescio di fortuna dell'azienda possa mettere sulla strada la tua famiglia. Appena questo pensiero diventa ricorrente, **non aspettare oltre**: la SRL serve proprio a farti da paracadute. Anche se le probabilità di guai ti sembrano remote, è una forma di assicurazione fondamentale per la serenità tua e dei tuoi cari.
- ❖ **Vuoi usare strumenti professionali di ottimizzazione fiscale:** Se stai iniziando a innamorarti dell'idea di pagare meno tasse legalmente (e chi non lo farebbe, dopo aver visto quanti soldi si possono risparmiare?), devi darti i mezzi per farlo. Come abbiamo spiegato, *fringe benefit*, *welfare*, pianificazione di dividendi, holding, ecc. richiedono tutti la presenza di una società

di capitali. Se non vedi l'ora di mettere in pratica questi strumenti e smettere di subire passivamente il salasso fiscale, allora devi dotarti del "contenitore" giusto, cioè la SRL. Diversamente, resterai sempre con le mani legate mentre altri intorno a te sfruttano opportunità che tu non hai.

- ❖ **Vuoi smettere di subire e iniziare a progettare:** Questa è forse la motivazione più importante, a livello mentale. Finché rimani ditta individuale, tendi a **subire** le regole del gioco: le tasse arrivano e le paghi, i contributi sono quelli e li versi, se va bene guadagni un po' di più ma paghi molto di più, se va male son dolori tuoi. È una posizione passiva. Decidere di passare a SRL significa prendere il **controllo attivo** della situazione: inizi a *progettare* la tua struttura fiscale e patrimoniale. Diventi l'architetto che disegna come la tua impresa genera reddito, come lo distribuisce, come reinveste. Non sei più un corridore su un tapis roulant (dove corri ma resti sempre lì), bensì un navigatore che traccia la rotta della propria nave. Se ti riconosci in questa voglia di *prendere in mano il tuo destino* imprenditoriale, la SRL è lo strumento che ti dà il volante.

Se ti ritrovi in anche una sola di queste situazioni... allora sì, **la SRL è il tuo prossimo passo naturale**. Non è detto che sia "subito" in senso letterale (magari aspetterai la fine dell'anno fiscale o qualche mese per prepararti), ma concettualmente non c'è più motivo di rimandare. Ogni mese che passa potrebbe essere denaro perso o rischi inutili corsi. La SRL è lì pronta a farti da alleata; sta a te decidere quando abbracciarla.

SRLS: economica sì, strategica no

Una volta deciso di fare il grande passo verso la SRL, molti imprenditori vengono tentati da una "scorciatoia" apparentemente conveniente: la SRLS (Società a Responsabilità Limitata *Semplificata*). La SRLS è stata introdotta qualche anno fa con l'idea di facilitare i giovani imprenditori ad aprire una società di capitali con costi praticamente nulli: **capitale minimo 1 €**, atto costitutivo standard prestampato e **niente spese notarili** per la costituzione. Sulla carta, sembra il paradiso: "Posso avere una SRL con solo 1 euro di capitale e la apro gratis, fantastico!".

"La apri con 1 euro, è facile, è gratis dal notaio."

Sì, tutto vero. Peccato che, come spesso accade, **quello che risparmi all'inizio lo paghi dopo** sotto forma di limiti, rigidità e inefficienze che la SRLS ti impone. È un po' l'equivalente di comprare l'auto più economica in assoluto: magari all'inizio non spendi nulla, ma poi ti ritrovi con un mezzo lento, senza accessori, che non ti porta lontano e che devi presto sostituire se vuoi fare viaggi seri.

La SRLS, infatti, è una sorta di "SRL castrata" (passatemi il termine) dal punto di vista legale e operativo. Nata con le migliori intenzioni del legislatore (agevolare le **piccolissime** iniziative imprenditoriali), nella pratica presenta diverse **limitazioni** che la rendono inadatta a chi vuole davvero **crescere** e fare pianificazione seria. Vediamo i principali limiti della SRLS:

- ❖ **Statuto standard e non modificabile:** Quando costituisci una SRLS sei obbligato ad utilizzare uno statuto *standard* fornito dal

Ministero, senza possibilità di adattarlo alle tue esigenze. Significa che **non puoi inserire clausole particolari** per regolare i rapporti tra soci, non puoi prevedere categorie di quote differenziate, diritti speciali, patti parasociali interni allo statuto, nulla di tutto ciò. È un vestito confezionato taglia unica. Questo va bene se sei da solo o se l'assetto societario è semplicissimo, ma appena la tua impresa cresce e magari vuoi strutturare meglio la governance (ad esempio prevedere che un socio abbia diritto a nominare un amministratore, oppure limitare il trasferimento delle quote, o ancora inserire cause di esclusione di un socio in certe situazioni), con la SRLS **non puoi farlo**. Ti trovi incastrato in regole standard poco flessibili.

- ❖ **Impossibilità di conferimenti in natura:** Nella SRLS puoi **conferire** (cioè apportare al capitale sociale) solo **denaro**. Non è consentito conferire beni in natura o crediti. Questo comporta che se, ad esempio, vuoi far entrare un socio che apporta un macchinario, o vuoi tu stesso conferire un bene di tua proprietà (mettiamo un furgone, o un brevetto, o un computer di alto valore) al capitale della società, nella SRLS **non si può fare**. Devi per forza conferire solo cash. In una SRL ordinaria, invece, è possibilissimo fare conferimenti di beni (previa una perizia di stima giurata in molti casi). La limitazione sui conferimenti rende la SRLS meno adatta a chi magari ha pochi soldi liquidi ma possiede asset che potrebbero essere utili all'azienda: con la SRLS sei costretto prima a venderli o monetizzarli per poi versare denaro.

❖ **Capitale sociale massimo 9.999 €:** La SRLS per legge può avere un capitale compreso tra 1 € e 9.999 €. Ciò significa che non potrai mai dotarla, neanche volendo, di un capitale sociale più elevato. Il capitale sociale, lo ricordiamo, è una sorta di *biglietto da visita finanziario* della società: vedere una SRLS con capitale 1 € desta sicuramente poca fiducia in banche e fornitori (“hanno messo solo un euro, quanto si fidano loro stessi del business?”). Anche 9.000 o 10.000 euro di capitale sono pochini per imprese che magari muovono decine di migliaia di euro. Nella SRL ordinaria puoi scegliere tu il capitale (fosse anche 50.000 o 100.000 € se vuoi dare un segnale forte al mercato); nella SRLS no, sei comunque **sotto i 10k** per definizione. Questo può limitare l’accesso al credito: molte banche guardano con sospetto le società sottocapitalizzate.

❖ **Scarsa considerazione da parte di banche e investitori:** Su questo punto bisogna essere onesti: presentarsi con una SRLS può far storcere il naso a interlocutori importanti. Le banche sanno che la SRLS è la “società dei poveri” (passami il termine un po’ brutale): costo zero, capitale microscopico, di solito usata da ragazzini o da chi non è nemmeno disposto a investire qualche migliaio di euro sul proprio progetto. Questo pregiudizio può essere ingiusto in alcuni casi, ma esiste. Ciò significa che rischi di partire con un piccolo handicap reputazionale se cerchi finanziamenti o partnership serie. Un investitore professionale, poi, difficilmente entra in una SRLS: vorrebbe convertire subito in SRL ordinaria per avere più garanzie e flessibilità.

❖ **Più complicazioni negli atti successivi:** La SRLS è “gratuita” dal notaio solo in fase di costituzione, ma ogni modifica successiva (che richieda un atto notarile) può diventare un incubo burocratico. Ad esempio, se vuoi aumentare il capitale oltre i 9.999 € devi per forza **trasformare** la SRLS in SRL ordinaria (atto notarile, spese, burocrazia). Se vuoi cedere quote a un nuovo socio e magari modificare qualche clausola, anche lì potresti dover passare per la trasformazione o comunque affrontare limitazioni procedurali. Insomma, la SRLS è come un binario morto: ottima per partire dritto, ma senza scambi né deviazioni. Appena vuoi personalizzare o far evolvere la struttura, ti tocca **uscire da quella gabbia**. Ciò comporta costi e tempi, e spesso chi aveva scelto la SRLS per risparmiare si pente quando si trova a doverla modificare.

In altre parole: la SRLS è sì una società a responsabilità limitata, ma **con il freno a mano tirato**. Va benissimo per cominciare in fretta, con risorse minime e se davvero non sai ancora se il business decollerà o no (dici “tentar non nuoce, parto con un euro e vediamo”). Però **non è la base ideale** su cui costruire un’impresa solida, scalabile e fiscalmente efficiente.

Il mio consiglio, se oggi hai una SRLS e le cose stanno andando bene, è molto semplice: **trasformala in una SRL ordinaria** appena possibile. La legge consente di farlo, ed è un passaggio quasi naturale per chi sta crescendo. Sì, dovrai affrontare un atto notarile e qualche spesa, ma è un investimento che ti ripagherà in tranquillità e opportunità. Una volta “liberata” dai limiti, la tua società potrà sfruttare appieno tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato finora. In pratica, passare da SRLS a SRL è come

togliere i limitatori di velocità al motore: finalmente puoi correre. Se vuoi cominciare a lavorare **con** il fisco (usando le norme a tuo vantaggio) e non **contro** il fisco (subendo passivamente ogni imposizione), allora devi darti gli strumenti giusti – e la SRLS non lo è. Abbandona la bici a rotelle e sali sulla moto: non te ne pentirai.

3.6 Holding: l'evoluzione della strategia

Parliamo adesso di un ulteriore livello di strategia, qualcosa che spesso distingue le piccole imprese dalle **grandi realtà imprenditoriali**: la **holding**. Se la SRL è l'inizio della tua strategia fiscale avanzata, la creazione di una holding rappresenta l'**evoluzione successiva**, quando il tuo gruppo aziendale inizia ad articolarsi e vuoi massimizzare protezione e ottimizzazione su scala più ampia.

Una **holding** è, molto semplicemente, una società (anch'essa di solito una SRL o una SpA) che **detiene partecipazioni** in altre società. In altre parole, è una società che possiede quote o azioni di altre imprese, le quali tipicamente svolgono l'attività operativa. La holding invece di per sé non "produce" beni o servizi per il mercato (o lo fa in minima parte), ma funge da **cassaforte e centro di controllo** del gruppo.

Quando la tua impresa singola cresce molto, oppure quando hai più attività diverse, creare una holding può offrire **vantaggi enormi**:

- ❖ **Dividendi quasi esentasse tra società**: Come anticipato nel focus precedente, i dividendi che le società operative pagano alla

holding sono tassati in modo **irrisorio** grazie al meccanismo della participation exemption (PEX). Immagina la holding come un "filtro" fiscale: gli utili salgono dalla società figlia alla capogruppo e quasi tutto il valore passa attraverso il filtro rimanendo pulito. In cifre: la legge prevede che le società che ricevono dividendi tassino solo il 5% di essi (il restante 95% è esente). Se la tua SRL operativa stacca un dividendo di 100.000 € alla holding, quest'ultima includerà solo 5.000 € come reddito imponibile, su cui pagherà il 24% (cioè 1.200 € appena di tasse!). Gli altri 98.800 € entreranno nelle casse della holding **netti**, senza ulteriori imposte. **Incredibile, ma vero**. Questo significa poter accumulare capitali a livello di holding praticamente senza erosione fiscale, e con quei capitali puoi fare tante cose: investire in nuove iniziative, acquistare beni, oppure distribuirli a tua volta (con calma e secondo convenienza) ai proprietari finali. È così che i grandi gruppi crescono: gli utili circolano internamente con minima tassazione, massimizzando le risorse disponibili per espandersi.

- ❖ **Cassaforte per immobili, partecipazioni e liquidità**: La holding può diventare la **cassaforte** dove conservi in sicurezza i beni più preziosi del tuo impero aziendale. Ad esempio, potresti far sì che la holding possieda gli **immobili** (capannoni, uffici, negozi) utilizzati dalle società operative; oppure che detenga le **partecipazioni** in tutte le società figlie; o ancora che gestisca la **liquidità e gli investimenti finanziari** di lungo periodo. In questo modo, separi gli asset importanti dal rischio delle operazioni

quotidiane. Se una società operativa affronta tempi difficili o cause legali, i suoi creditori potranno attaccare solo i beni intestati a quella società, ma non gli immobili o le riserve finanziarie che stanno al sicuro nella holding. Esempio concreto: la tua azienda principale (SRL A) fa commercio e ha dei debiti commerciali, la holding (SRL H) possiede il capannone dove la SRL A svolge l'attività. Se la SRL A fallisce o viene aggredita da creditori, il capannone rimane della SRL H, intoccabile, e potrai magari affittarlo a terzi o usarlo per una nuova attività. **Separare il rischio operativo dalla cassaforte patrimoniale** è una mossa da imprenditore navigato: non mettere tutte le uova nello stesso paniere. La holding fa appunto da paniere separato.

- ❖ **Pianificazione di exit e cessione di rami d'azienda:** Avere una holding rende anche più semplici eventuali operazioni straordinarie come la vendita di una parte del business. Potresti, ad esempio, decidere di cedere l'intera partecipazione di una società operativa a un investitore: se quella partecipazione è detenuta dalla holding, sarà la holding a venderla e – indovina un po' – molto probabilmente la plusvalenza su quella cessione godrà di **regimi fiscali agevolati** (spesso le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, se i requisiti PEX sono soddisfatti, sono tassate anch'esse solo per il 5% del loro ammontare). Ciò significa che se un domani vendi la tua azienda, farlo attraverso la holding ti permette di tenere quasi tutto il ricavato al riparo da tasse immediate, con la possibilità di reinvestirlo altrove. Inoltre, una holding può vendere o acquisire società in modo più

efficiente, fungendo da piattaforma per operazioni di **M&A** (fusioni e acquisizioni) nel caso tu voglia allargare il tuo gruppo.

- ❖ **Passaggi generazionali facilitati:** Inseriamo qui anche l'aspetto familiare: se hai una holding, per far entrare i tuoi figli nella gestione puoi agire direttamente a quel livello distribuendo a loro quote della holding. Chi controlla la holding, di fatto, controlla l'intero gruppo. Questo semplifica il *passaggio generazionale*, perché magari puoi fare un singolo passaggio di consegne (la holding) invece di tanti passaggi quante sono le società operative o i beni sparsi. Ci sono strumenti giuridici ad hoc per agevolare i passaggi generazionali nelle società (patti di famiglia, holding familiari, ecc.): dotarsi per tempo di una holding ti dà la **base perfetta per usare questi strumenti** e garantire continuità all'azienda di famiglia.

A questo punto una precisazione importante: **non serve essere miliardari per aprire una holding. Serve solo visione.** Molti credono che concetti come "holding" siano riservati ai tycoon, alle famiglie da prima pagina di Forbes. Invece, la holding è un veicolo utilissimo anche per imprenditori **piccoli o medi** con buone prospettive. Anche solo con un paio di attività ben avviate, o con una singola azienda che genera utili consistenti che vuoi reinvestire, puoi valutare una struttura con holding. Certo, ha costi aggiuntivi (una società in più da gestire), quindi va fatta con criterio, ma non è affatto fuori portata. Conosco tante realtà familiari, magari con una decina di dipendenti e fatturati nell'ordine di qualche milione, che hanno adottato il modello holding-operativa con risultati eccellenti in termini di

protezione e risparmio fiscale. Quello che serve è **visione strategica**: saper guardare avanti e organizzare oggi ciò che ti servirà fra 5 o 10 anni.

Non serve essere miliardari, serve visione. Se hai quella, gli strumenti (SRL, holding, ecc.) si possono mettere in piedi con l'aiuto giusto. E a quel punto starai giocando lo stesso gioco dei grandi, con le stesse armi affilate.

3.7 E il tuo consulente fiscale, te l'ha mai spiegato?

A questo punto potresti chiederti: *“Ma se queste cose sono così importanti, perché nessuno me le ha mai dette prima? Perché quando ho aperto la partita IVA nessuno mi ha parlato di SRL, di holding, di protezione patrimoniale?”* Una domanda più che lecita, che tocca un nervo scoperto del rapporto tra imprenditori e consulenti fiscali.

Troppo spesso, la scelta della forma giuridica viene fatta **“per abitudine”** o per inerzia. Il neo-imprenditore va dal commercialista e chiede: *“Devo aprire un'attività, che faccio?”*. Nella maggior parte dei casi, il consulente risponde con la strada più facile e scontata: *“Apriamo una ditta individuale, poi si vedrà.”* È comprensibile: all'inizio il consulente vuole farti spendere poco e farti partire senza troppi ostacoli. Ma il problema è che poi molti consulenti si **dimenticano** di rianalizzare la scelta col passare del tempo. Vanno avanti per inerzia a gestire la contabilità esistente, anno dopo anno, **senza mai fermarsi a proporti un cambio di strategia**. Si comportano più da *ragionieri archivisti* che da consulenti strategici. Registrano fatture, calcolano imposte, predispongono F24... e tu paghi, paghi, paghi, pensando che sia inevitabile così.

In realtà, un **consulente fiscale illuminato** dovrebbe fare esattamente ciò che stiamo facendo in questo capitolo: aprirti gli occhi sulle alternative, sugli strumenti, sulle opportunità di miglioramento. Dovrebbe periodicamente chiederti: *“Come stanno andando gli affari? Forse è il caso di fare un salto di qualità con una SRL? Hai mai pensato a una holding per proteggere il patrimonio che stai creando? Stai sfruttando tutti i benefit possibili? Possiamo pianificare meglio le tue tasse?”* – Domande del genere, purtroppo, molti imprenditori **non se le sentono mai fare**. E continuano a navigare col freno a mano tirato, semplicemente perché nessuno ha spiegato loro che esiste un modo diverso.

Se il tuo attuale consulente non ti ha **mai parlato** di SRL, di holding, di welfare aziendale, di benefit, di dividendi ottimizzati... forse è il momento di farti qualche domanda. Potrebbe essere un bravissimo professionista nel tenere i conti in ordine e farti rispettare le scadenze (dote importante, per carità), ma ti sta mancando la figura della **guida** fiscale. Un vero consulente dovrebbe aiutarti a **progettare** la struttura fiscale e patrimoniale più adatta ai tuoi obiettivi, non limitarsi a **registrare** le operazioni a posteriori. Se finora hai percepito il tuo rapporto col fiscalista come puramente passivo (*“faccio quello che dice lui, pago quel che mi dice di pagare”*), forse è ora di cercare qualcuno che ti aiuti a prendere in mano il timone.

Cambiare mentalità – e se serve anche cambiare consulente – può fare una differenza enorme. Non accontentarti di **sopravvivere** fiscalmente; cerca chi ti insegni a **prosperare** fiscalmente.

Cosa fare adesso

Arrivato a questo punto, vale la pena fare un piccolo **check-up** della tua situazione attuale. Poniti sinceramente queste domande:

- ❖ Sto pagando **troppo** in tasse e contributi rispetto a quello che potrei? (Ovvero, esiste un modo più efficiente per ridurre questo esborso mantenendo la legalità?)
- ❖ Sto mettendo a rischio il mio **patrimonio personale** continuando con l'attuale struttura giuridica? (La casa, i risparmi, i beni di famiglia sono al riparo o no?)
- ❖ La mia forma giuridica attuale mi consente di **crescere davvero** come voglio, oppure mi sta limitando?
- ❖ Ho accesso, oggi, agli **strumenti di ottimizzazione fiscale professionale** di cui avrei bisogno? (Benefit, società, holding, pianificazione a lungo termine...)

Se anche **una sola** di queste risposte è "no", significa che hai davanti a te un enorme margine di miglioramento. Tradotto: stai lasciando sul piatto soldi, sicurezza o opportunità che potresti tranquillamente prenderti. La buona notizia è che **sei ancora in tempo** per recuperare questo margine.

Il primo passo è diventare **consapevole** (e con questo capitolo speriamo di averti aiutato in questo). Il passo successivo è **agire**. Non lasciare che tutto ciò rimanga teoria: confrontati con il tuo consulente attuale – e se non è in grado di supportarti in questo cambiamento, considera di

rivolgerti a chi ha fatto di queste trasformazioni il proprio cavallo di battaglia.

Ricorda, la **struttura giuridica e fiscale è l'impalcatura** su cui costruisci tutto il tuo impero imprenditoriale. Se l'impalcatura è fragile o inadeguata, rischi che crolli tutto o che comunque tu non possa costruire più di tanto. Se invece è solida e ben progettata, potrai salire sempre più in alto con relativa tranquillità.

Se la tua attività opera in forma di SRL e genera almeno **100.000 euro di fatturato annuo**, continuare a prelevare reddito senza una strategia strutturata significa sostenere **un carico fiscale più elevato del necessario**.

Vai su <https://www.carloalbertomicheli.it/srl> o scansiona il QR CODE qui sotto e scopri i **tre strumenti fondamentali** che consentono di **ridurre** in modo corretto, legale e sostenibile il carico fiscale di una SRL.



Capitolo 4 – Lavoro, Collaborazioni e Welfare

*“Un'azienda può pagare uno stipendio... o può costruire benessere.
Fiscalmente deducibile.”*

Nel capitolo precedente abbiamo parlato di **struttura societaria** e di come la SRL non sia solo una forma giuridica, ma una leva fiscale e patrimoniale per proteggere i tuoi interessi. Ora è il momento di affrontare un aspetto altrettanto cruciale: **come retribuire in modo intelligente** chi lavora dentro quella struttura. Stiamo parlando di te, dei tuoi collaboratori, dei tuoi soci e – sì – anche del tuo amministratore (che magari sei tu stesso). C'è infatti un mondo poco conosciuto che può trasformare un costo in risparmio, una spesa in strategia, e una retribuzione in vantaggio fiscale. Quel mondo si chiama: **welfare aziendale**.

In questo capitolo scopriremo perché **lo stipendio tradizionale è l'opzione più semplice ma più costosa**, perché tentare scorciatoie con collaborazioni “mascherate” può ritorcersi contro, e come invece **il welfare aziendale** rappresenti una leva nascosta (ma assolutamente legale) per **pagare meno ed ottenere di più**. Vedremo anche come **gli amministratori/soci di una SRL** possano beneficiare in prima persona di questi strumenti – una vera rivoluzione che pochi consulenti spiegano – e concluderemo con un elenco pratico dei benefit utilizzabili subito nella tua impresa. Preparati: capire queste strategie può significare **la svolta** nella gestione economica della tua azienda e del tuo **benessere personale**.

4.1 Stipendio: l'opzione più semplice, e più tassata

Pagare uno **stipendio netto** tradizionale (a te stesso o a un dipendente) è la via più intuitiva e lineare. Ogni mese versi un importo pattuito e fine della storia. Ma dal punto di vista fiscale è anche la via **meno efficiente**. Ecco perché:

- ❖ Chi riceve lo stipendio paga l'**IRPEF** a scaglioni (aliquota massima **fino al 43%** sul reddito imponibile più elevato).
- ❖ L'azienda, dal canto suo, paga pesanti **contributi INPS** sul lordo (complessivamente attorno al **32–33%** del salario, sommando quota a carico dipendente e a carico azienda).
- ❖ Il risultato? Il dipendente vede il suo netto quasi dimezzato dalle trattenute, mentre per l'imprenditore il costo complessivo è quasi il doppio del netto erogato.

In altre parole, per dare **1.000 € netti** in busta paga, l'azienda può arrivare a spendere **1.800 – 2.000 € lordi**. Una situazione ben nota come *cuneo fiscale*: in Italia quasi **47% del costo del lavoro** finisce allo Stato, lasciando al lavoratore poco più della metà. Un esempio concreto lo conferma: uno stipendio lordo di circa 1.800 € al mese corrisponde a soli 1.000 € netti per il dipendente. Questo significa che l'azienda sta pagando quasi il doppio di ciò che il dipendente effettivamente incassa. Una follia? No, semplicemente assenza di pianificazione alternativa.

Sia chiaro, pagare lo stipendio “classico” non è *sbagliato* di per sé – in molti casi è inevitabile – ma **se ti limiti solo a quello stai accettando il**

massimo carico fiscale possibile. Stai, di fatto, rinunciando a strumenti che potrebbero alleggerire quel carico. E ogni euro extra che versi in tasse e contributi è un euro in meno né per te né per chi lavora con te. Immagina invece se potessi trasformare una parte di quei costi in qualcosa di **utile e apprezzato** dal dipendente senza far scattare tasse aggiuntive: è esattamente ciò di cui parleremo a breve.

4.2 Collaborazioni "esterne": *false partite IVA, co.co.co., consulenze fittizie*

Di fronte alla "stangata" fiscale sul lavoro dipendente, molti imprenditori provano ad aggirare l'ostacolo con soluzioni alternative di collaborazione. Quante volte hai sentito frasi del tipo: "*Apri una partita IVA e ti pago la fattura, così risparmiamo entrambi*"? Oppure contratti di consulenza *ad hoc*, co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative) usate al posto di assunzioni, o altre forme ibride.

Sulla carta, queste soluzioni sembrano furbe: niente busta paga tradizionale, niente contributi pesanti a carico dell'azienda, teorica libertà per il collaboratore. **Ma attenzione:** spesso si tratta di costruzioni fragili e **poco limpide**, che comportano rischi enormi:

- ❖ Il rischio di contestazione da parte dell'**INPS** (o dell'Ispettorato del Lavoro) è altissimo. La legge prevede criteri precisi per smascherare le **false partite IVA** (ad esempio collaborazione monocommittente, continuità, postazione fissa, ecc.). Se due

indizi su tre sono presenti, scatta la **presunzione di lavoro subordinato**.

- ❖ Le sanzioni per lavoro dipendente mascherato possono letteralmente **distruggere un'impresa**. In caso di accertamento, il rapporto viene *riqualificato* come lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il datore di lavoro può essere obbligato a versare tutti i **contributi arretrati**, le imposte non pagate, e incorre in **multe salatissime**. Oltre al danno, la beffa: il collaboratore diventa a tutti gli effetti un dipendente (magari con tutela reintegrativa) dall'oggi al domani.
- ❖ Si perde l'occasione di costruire una vera **cultura aziendale** e una **continuità** nel team. Un collaboratore esterno, sulla lunga distanza, potrebbe sentirsi meno coinvolto rispetto a un dipendente. Questo può limitare la crescita di **competenze interne** e di spirito di squadra in azienda.
- ❖ E, soprattutto dal nostro punto di vista, *rinunci a tutti i vantaggi del welfare aziendale*. Infatti, i benefit e strumenti di welfare che vedremo valgono solo nel contesto di rapporti di lavoro dipendente (o assimilato). Se inquadri una persona come consulente esterno, **non potrai offrirgli buoni pasto esentasse, rimborsi, polizze, ecc.** se non violando ancora di più le regole (sarebbe una prova ulteriore del rapporto subordinato!). Insomma, niente welfare e doppio rischio.
- ❖ Infine, chiediti: ti fidi veramente **ciecamente** del tuo collaboratore esterno? Finché tutto va bene, forse sì. Ma se un giorno il

rapporto si incrina, quel collaboratore potrebbe ad esempio far causa sostenendo di essere stato un *dipendente di fatto*. In una vertenza del genere, avrebbe buone chance di spuntarla portando a casa differenze retributive e contributive. E tu rimarresti col cerino in mano.

In sintesi, usare collaborazioni fittizie al posto di un corretto inquadramento è un po' come costruire sulla sabbia: può reggere per un po', ma al primo **controllo** o alla prima **crisi nei rapporti**, rischia di crollare. Con perdite economiche enormi e strascichi legali. Vale davvero la pena rinunciare a strumenti legali e vantaggiosi (come il welfare aziendale) per una falsa sensazione di risparmio immediato? La risposta, per un imprenditore accorto, dovrebbe essere **no**.

4.3 Il welfare aziendale: la leva nascosta (e legale) per pagare meno e ottenere di più

Parliamo dunque di **welfare aziendale**. Di che si tratta esattamente? Il welfare aziendale è un insieme di **strumenti, benefit e servizi non monetari** che un'impresa può offrire ai propri collaboratori in aggiunta (o in alternativa) alla normale retribuzione. Ciò che rende speciale il welfare è che questi valori, se erogati nel modo corretto, **non costituiscono reddito imponibile per chi li riceve e sono totalmente deducibili per l'azienda**. Tradotto: *zero tasse* in busta per il dipendente e *costo integralmente abbattuto* dal reddito d'impresa ai fini fiscali. In pratica, invece di dare "soldi" tassati, l'azienda può dare **benessere**: servizi, rimborsi spesa,

agevolazioni concrete che migliorano la vita del dipendente **a costo fiscale zero**.

Sembra troppo bello per essere vero? E invece **è legge!** Il nostro ordinamento tributario da alcuni anni prevede esplicitamente questa possibilità. Due norme in particolare aprono le porte a questo mondo di compensi alternativi allo stipendio, più efficienti, più apprezzati e – incredibilmente – meno costosi per tutti: **l'Art. 51** e **l'Art. 100** del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Vediamole da vicino.

Art. 51 del TUIR – È la disposizione che disciplina il "reddito di lavoro dipendente" e elenca, al comma 2, una serie di **utilità** che *non concorrono a formare il reddito* del dipendente. In altre parole, qui dentro trovi la **lista dei benefit esentasse**. Ad esempio, lettera a) esclude i contributi sanitari fino a un certo limite, le lettere da c) a f) escludono mense, trasporti, servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o sanitaria, e così via. Ecco alcuni estratti significativi (in linguaggio tecnico, ma illuminanti):

Art. 51, comma 2, lett. f) – «l'utilizzazione delle **opere e dei servizi** riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla **generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti** e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma I dell'articolo 100 del TUIR, **non concorre alla formazione del reddito**».

Art. 51, comma 2, lett. f-bis) – «le **somme, i servizi e le prestazioni** erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12,

dei **servizi di educazione e istruzione** anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari, **non concorrono a formare il reddito**».

(Tradotto in parole semplici: se l'azienda offre ai dipendenti servizi di utilità sociale – come istruzione per i figli, assistenza sanitaria, attività ricreative, culto – destinati a tutti i dipendenti o a intere categorie omogenee, il valore di questi servizi non viene tassato come reddito in capo al dipendente). Inoltre, l'art. 51 include anche altre agevolazioni: ad esempio i **contributi per assistenza sanitaria** (versati a casse o fondi sanitari) fino a € 3.615,20 annui non formano reddito; i **buoni pasto** non sono tassati fino a € 8 giornalieri se elettronici; gli **abbonamenti al trasporto pubblico** rimborsati dall'azienda non sono tassati; i **fringe benefit** generici (es. buoni acquisto carburante o regali) non sono tassati entro una certa soglia annua, ecc.

Art. 100 del TUIR – È la norma speculare dal lato dell'azienda: regola la **deducibilità** dal reddito d'impresa dei costi sostenuti per welfare. In generale, distingue tra spese di utilità sociale **volontarie** e spese previste da contratti. Le erogazioni volontarie rientrano in un limite quantitativo:

Art. 100, comma 1 TUIR – «Le spese relative ad **opere o servizi** utilizzabili dalla **generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti**, **volontariamente** sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, **sono deducibili** per un ammontare complessivo **non superiore al 5 per mille**

dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.»

In pratica, se l'azienda introduce un piano welfare di sua iniziativa (unilaterale), può dedurre al massimo lo 0,5% del monte salari in welfare “sociale” (educativo, ricreativo, ecc.). Se invece i benefit sono **previsti da un contratto o accordo aziendale** (o come conversione di premi di produttività), quel limite non si applica e la deducibilità può essere integrale. In ogni caso, l'Art. 100 conferma la filosofia: lo Stato *ti incentiva* a spendere per il benessere dei dipendenti, offrendoti sconti fiscali.

In sintesi, il welfare aziendale è uno strumento **win-win**: il dipendente riceve beni e servizi al **100% del valore** (mentre dello stipendio vede solo ~50%), e l'azienda trasforma quello che sarebbe stato un costo del personale “sprecato” in una spesa deducibile al **100%** (entro i limiti di legge). Si passa dalla logica “ti pago di più e paghiamo tutti più tasse” alla logica “ti offro di più *senza* che nessuno paghi tasse”. E non stiamo parlando di evasione o trucchi: stiamo semplicemente **applicando bene la legge**. Il bello è che molti di questi strumenti esistono da tempo, ma sono stati potenziati dalle ultime Leggi di Bilancio 2016-2018 e successive, ampliando le categorie di spese detassate. Pensa che in certi periodi il Governo ha perfino alzato le soglie esentasse per stimolare il welfare: ad esempio, nel 2023 il limite per i fringe benefit generici (buoni acquisto, bollette, ecc.) è stato eccezionalmente alzato da 258 € a 3.000 € per i dipendenti con figli, con un ulteriore **buono carburante** aggiuntivo di 200 €. Segno che anche a livello politico si vede il welfare come leva per aumentare il potere d'acquisto senza pesare sul cuneo fiscale.